Rispondere a una richiesta di esercizio dei diritti: chiedere alla persona di confermare la propria identità

Una risposta che chiede solo quanto serve per confermare chi sta facendo la richiesta, quando c'è un dubbio reale, e spiega che fine fanno le informazioni.

PER CHI

Edizione italiana. Per le organizzazioni in Italia che ricevono una richiesta ai sensi degli artt. da 15 a 21 del GDPR (il regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679; l'art. 12, par. 6, non cita l'art. 22): il responsabile della protezione dei dati, l'ufficio privacy o chi gestisce una piccola impresa che risponde. Le regole per la Germania sono nell'edizione in inglese: https://finoprivacy.com/documents/dsr-reply-identity.html

NON COPERTO

Le norme nazionali sulla copia dei documenti d'identità, che secondo l'EDPB esistono in alcuni Stati membri (punto 78 e nota 39); non sono state verificate per l'Italia. Le richieste presentate tramite un rappresentante o per un minore (Linee guida EDPB, sezione 3.4).

STATO DELLA NORMATIVA

GDPR (Regolamento (UE) 2016/679), testo italiano su EUR-Lex con le rettifiche, letto l'8 novembre 2026; Linee guida EDPB 01/2022 sul diritto di accesso, versione 2.1 (adottate il 28 marzo 2023, lievi modifiche il 30 maggio 2024), testo italiano letto l'8 novembre 2026

VERSIONE

1.0, 8 novembre 2026

Quando usarla

Solo quando c'è un dubbio reale su chi sta facendo la richiesta. La legge lo consente *"qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta di cui agli articoli da 15 a 21"*, e in tal caso solo per *"ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato"* (art. 12, par. 6). Il titolare *"dovrebbe adottare tutte le misure ragionevoli per verificare l'identità di un interessato che chieda l'accesso"*, ma *"non dovrebbe conservare dati personali al solo scopo di poter rispondere a potenziali richieste"* (considerando 64, uno dei paragrafi introduttivi del GDPR).

Chiedere solo quanto serve

Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), l'organismo che riunisce tutte le autorità di protezione dei dati dell'UE, ricorda che *"il titolare del trattamento non può chiedere una quantità di dati personali maggiore di quella necessaria per consentire tale autenticazione"* (Linee guida EDPB 01/2022, punto 65, p. 28). La verifica deve essere proporzionata e tenere conto *"del tipo di dati personali in corso di trattamento … della natura della richiesta, del contesto in cui la richiesta è presentata, nonché di eventuali danni che potrebbero derivare da una divulgazione impropria"* (punto 70, p. 29).

SITUAZIONE	CHE COSA DICE L'EDPB	DOVE
La persona ha già un account o è conosciuta	*"è sproporzionato richiedere copia di un documento d'identità quando l'interessato che presenta la richiesta è già stato autenticato dal titolare del trattamento"*	punto 73, p. 29
Verifiche più rapide	Un messaggio di testo o di posta elettronica *"contenente un link di conferma, una domanda di sicurezza oppure codici di conferma"*	punto 75, p. 30

Non è consulenza legale. Una bozza che un professionista deve verificare, adottare o respingere. La valutazione spetta al titolare del trattamento.

Fonti: GDPR, Regolamento 2016/679, testo italiano consolidato; GDPR, testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale; Linee guida EDPB 01/2022 sui diritti degli interessati.

SITUAZIONE	CHE COSA DICE L'EDPB	DOVE
Copia di un documento d'identità	*"dovrebbe quindi essere considerato inappropriato, tranne i casi in cui sia necessario, idoneo e conforme al diritto nazionale"*	punto 74, p. 29
Se serve un documento d'identità	La persona può nascondere i dati non necessari, come la foto, il numero di serie e la zona leggibile da dispositivo automatico; *"In genere la data di emissione o di scadenza, l'autorità di emissione e il nome completo corrispondente all'account online sono sufficienti"*	punto 76, p. 30
Dopo la verifica	Non conservare la copia; l'EDPB raccomanda una nota come *"il documento di identità è stato controllato"*	punto 79, p. 31

Il termine

Per le richieste di accesso, quando il titolare deve chiarire l'identità di chi presenta la richiesta, *"il termine può essere sospeso fino al momento in cui il titolare del trattamento avrà ottenuto le informazioni necessarie dall'interessato, a condizione che il titolare del trattamento abbia richiesto ulteriori informazioni senza ingiustificato ritardo"* (Linee guida EDPB 01/2022, punto 159, p. 55). Invia questa lettera subito, non a ridosso della scadenza.

Se la persona non può essere identificata

Se le finalità del trattamento non richiedono l'identificazione delle persone (art. 11, par. 1) e il titolare dimostra di non essere in grado di identificare l'interessato, *"ne informa l'interessato, se possibile"*, e gli artt. da 15 a 20 non si applicano, salvo che l'interessato fornisca ulteriori informazioni che ne consentano l'identificazione (art. 11, par. 2). Se non lo dimostra, il titolare *"non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell'interessato"* (art. 12, par. 2, secondo periodo).

La lettera

Tieni solo le opzioni adatte. Proponi la verifica più leggera che risolve il dubbio. L'opzione (4), un documento d'identità, solo se è necessaria e la legge nazionale lo consente. Per il dubbio scrivi, per esempio: la richiesta proviene da un indirizzo e-mail che non risulta nei nostri archivi. Per i dati che l'organizzazione ha già scrivi, per esempio: il Suo numero cliente e la data del Suo ultimo ordine. La sospensione del termine è la posizione dell'EDPB per le richieste di accesso: "il termine può essere sospeso … a condizione che il titolare del trattamento abbia richiesto ulteriori informazioni senza ingiustificato ritardo" (Linee guida EDPB 01/2022, punto 159, p. 55). Cancella questa frase per le richieste diverse dall'accesso. Invia la lettera subito.

NOME DELL'ORGANIZZAZIONE, INDIRIZZO,
REFERENTE PRIVACY O RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

NOME DELLA PERSONA, INDIRIZZO O E-MAIL USATI DALLA PERSONA

DATA

Oggetto: La Sua richiesta: dobbiamo confermare la Sua identità

Sua richiesta del DATA DELLA RICHIESTA, ricevuta il DATA DI RICEZIONE. Nostro riferimento: RIFERIMENTO.

La ringraziamo per la Sua richiesta. Prima di rispondere dobbiamo essere certi di fornire le informazioni alla persona giusta. IL DUBBIO, IN UNA FRASE

La preghiamo di confermare la Sua identità in uno di questi modi:

(1) rispondendo dall'indirizzo e-mail registrato presso di noi, INDIRIZZO PARZIALMENTE OSCURATO;

(2) accedendo al Suo account all'indirizzo LINK e confermando lì la richiesta;

(3) confermando UNO O DUE DATI CHE ABBIAMO GIÀ;

(4) mostrando o inviando copia di un documento d'identità. Può oscurare la foto, il numero del documento, la zona leggibile da dispositivo automatico e ogni dato non necessario; ci servono solo nome e cognome, l'autorità che ha rilasciato il documento e la data di scadenza. Cancelleremo la copia appena verificata.

Useremo queste informazioni solo per confermare la Sua identità ai fini di questa richiesta (art. 5, par. 1, lett. b) e c), del Regolamento (UE) 2016/679, GDPR).

Per una richiesta di accesso, il Comitato europeo per la protezione dei dati ritiene che il termine per rispondere possa essere sospeso fino alla Sua risposta. Se non avremo Sue notizie entro il DATA, CHE COSA FAREMO.

Cordiali saluti

NOME E RUOLO DI CHI FIRMA, per NOME DELL'ORGANIZZAZIONE

Non proporzionato, negli esempi dell'EDPB

Chiedere un documento d'identità a un cliente con un account online protetto da password (esempio 13), o una certificazione notarile dell'identità in una filiale bancaria (esempio 14) a meno che ciò sia necessario, idoneo e conforme alla normativa nazionale (Linee guida EDPB 01/2022, pp. 30-31).

Come gestisce la richiesta l'organizzazione: Gestire le richieste sui dati: procedura e registro. Le sue risposte: conferma di ricezione, verifica dell'identità, proroga del termine, rifiuto o contributo spese, la risposta.

Le lettere della persona: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione, decisioni automatizzate.

Fonti

GDPR, Regolamento (UE) 2016/679, testo italiano consolidato con le rettifiche (EUR-Lex) • Usata per: Articoli citati nel testo, con il link a ciascun articolo; le citazioni sono copiate da questo testo

GDPR, testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (EUR-Lex) • Usata per: Considerando citati (il testo consolidato non riporta i considerando)

Linee guida EDPB 01/2022 sui diritti degli interessati - Diritto di accesso, versione 2.1 (testo italiano) • Usata per: Come le autorità leggono il diritto di accesso, i termini e la verifica dell'identità (punti e pagine della versione italiana)